

**EJERCICIO DE MATERIAS COMUNES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE COMETIDOS ESPECIALES, CATEGORÍA MEDIA, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O MEDIA/O INFORMÁTICA, IMPLEMENTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.**

### **INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES**

1º.- El Ejercicio consta de **50 preguntas, más 5 preguntas de reserva** para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de las preguntas del cuestionario. **El tiempo establecido para la realización del ejercicio será de 90 minutos.**

2º.- La hoja de respuestas se cumplimentará con **bolígrafo azul**, en ningún caso con lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.

3º.- En la casilla DNI/NIE/Id, escriba su DNI/NIE/Pasaporte, uniendo los puntos como en el ejemplo de la hoja de respuestas. OMITA TODAS LAS LETRAS que pueda contener. Comience a rellenar por la primera casilla y si el número que escribe tiene menos de ocho cifras, complete a la izquierda con ceros.

EJEMPLO: Si su documento de identificación es X1234567K, deberá consignar 01234567, añadiendo un cero a la izquierda.

4º.- **Rellene los datos personales** que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas **y firme la cabecera.**

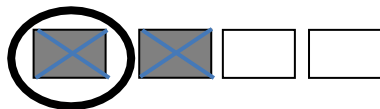
5º.- Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando con un aspa de esquina a esquina el cuadro correspondiente a dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa. Ejemplo:



6º.- En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante el sombreado de dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior. Ejemplo:



7º.- En el supuesto de que quiera dar de nuevo por válida una pregunta anulada, se rodeará con un círculo la que considere correcta. Ejemplo:



8º.- El ejercicio será validado por una máquina, por lo que las respuestas que no cumplan con estas instrucciones no serán validadas, ni podrán ser recurridas. Ejemplo:



9º.- Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. Cada pregunta acertada se computará, con 0,20 puntos.

10º.- Las respuestas correctas puntuarán 0.20 puntos. Las respuestas erróneas restarán de la puntuación del ejercicio, en el sentido de cada tres respuestas erróneas restará 0.20 puntos. Las preguntas no contestadas no penalizarán.

**1.- Según el art. 7 de la Constitución Española...**

- a) Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
- b) Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y protección de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
- c) Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones culturales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
- d) Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su estructura interna y funcionamiento son libres.

**2.- Según el art. 18 de la Constitución Española...**

- a) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- b) El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, y siempre en flagrante delito.
- c) Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, incluso con medio de resolución judicial.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**3.- Según la literalidad del art. 22 de la Constitución Española, es cierto que...**

- a) Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
- b) Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a efectos de producir publicidad.
- c) Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, salvo en aquellas leyes penales militares para tiempos de guerra.
- d) Todas son correctas.

**4.- Corresponden a los poderes públicos, según el art. 9 la Constitución Española, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de...**

- a) Todos los españoles en la vida política, cultural y social.
- b) Todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social.
- c) Todos los españoles en la vida política, económica, cultural y social.
- d) Todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

**5.- El gobierno y administración de Municipios y Provincias corresponde, según los art. 140 y 141 de la Constitución Española, respectivamente a...**

- a) A los Ayuntamientos y otras Entidades de ámbito local.
- b) A sus respectivos Ayuntamientos y las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
- c) A las Administraciones y a las Haciendas Locales.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

**6.- Según el art. 69 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, existirá una Delegación del Gobierno en...**

- a) Todos los Municipios mayores de 100.000 habitantes.
- b) Cada una de las Comunidades Autónomas.
- c) Cada una de las Provincias.
- d) B y c son correctas

**7.- En relación con el art. 117.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Presidente o Presidenta de la Junta es responsable políticamente...**

- a) Ante los ciudadanos andaluces.
- b) Ante el Parlamento.
- c) Ante el Consejo de Gobierno.
- d) Ante el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía.

**8.- Según el art. 7 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. ¿Qué requisito debe cumplirse para que las Entidades Locales ejerzan competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación?**

- a) Cuando se tenga un informe favorable de los vecinos afectados.
- b) Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal.
- c) Cuando se obtenga aprobación unánime del Pleno del Ayuntamiento.
- d) Cuando así sean autorizadas por el órgano provincial del que dependan.

**9.- Según el art. 82 de la CE, las Leyes de Bases delimitan con precisión...**

- a) El objeto y alcance de la delegación legislativa.
- b) Los principios que han de seguirse en su ejercicio.
- c) Los criterios que han de seguirse en su ejercicio.
- d) Todas son correctas.

**10.- Según al art. 134.7 de la CE, sobre la Ley de Presupuestos...**

- a) Puede crear tributos y podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
- b) No puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
- c) No puede crear tributos, ni modificar los ya creados.
- d) No puede crear tributos, pero sí podrá modificarlos cuando una ley administrativa así lo prevea.

**11.- De las señaladas en el art. 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué potestades podrá ser de aplicación a las áreas metropolitanas?**

- a) Todas.
- b) Las que delimiten las Comunidades Autónomas.
- c) Las que determinen sus Estatutos.
- d) Solo la potestad reglamentaria y de autoorganización.

**12.- Tal y como determina el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general...**

- a) No cabrá recurso en vía administrativa.
- b) Cabrá el recurso de reposición.
- c) Cabrá el recurso de alzada.
- d) Cabrá el recurso de revisión.

**13.- Según el art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí?**

- a) A través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas.
- b) A través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad, transparencia y seguridad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas.
- c) A través de cualquier medio que asegure la interoperabilidad y transparencia, garantizando la seguridad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas.
- d) A través de medios electrónicos que afirmen la interoperabilidad y seguridad de los sistemas.

**14.- ¿Tiene los menores no incapacitados capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas según el art. 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?**

- a) No, en ningún caso.
- b) Sí, para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, con autorización expresa de sus padres o tutores.
- c) Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico.
- d) Sí, y exclusivamente para los menores emancipados.

**15.- ¿Qué ocurre si falta o es insuficiente la acreditación de representación según el art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?**

- a) El acto no será válido y no surtirá efectos.
- b) Se concederá un plazo de diez días para subsanar el defecto.
- c) El procedimiento se archiva de oficio.
- d) Se concede un plazo de quince días para subsanar el defecto.

**16.- Según el art. 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la correspondiente citación hará constar...**

- a) Exclusivamente, el lugar, fecha y hora.
- b) Expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia.
- c) Los efectos de no atenderla.
- d) B y c son correctas.

**17.- Según el art. 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de ...**

- a) 15 días.
- b) 1 mes.
- c) 3 meses.
- d) 6 meses.

**18.- En cuanto a los derechos del interesado en el procedimiento, según el art. 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es cierto que ...**

- a) Se reconoce el derecho a no presentar documentos originales pudiendo presentarse en todo lugar copias que hayan sido expedidas conforme al esquema nacional de protección de datos.
- b) Se reconoce el derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, siempre y cuando éstos no se encuentran en poder de las Administraciones Públicas.
- c) Se reconoce el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- d) Se reconoce el derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos, aun no teniendo la condición de interesado.

**19.- Según el art. 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos...**

- a) Nunca, es obligatorio la notificación por medios electrónicos.
- b) Cuando la notificación sea urgente o comparezca espontáneamente en las oficinas de asistencia en materia de registros y así lo solicite.
- c) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
- d) b y c son correctas.

**20.- Según el art. 101.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a...**

- a) Una norma de rango legal.
- b) Un reglamento de carácter local.
- c) Una norma de rango legal o reglamentaria.
- d) Ordenanzas municipales, norma legal o reglamentaria.

**21.- Con arreglo al art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán...**

- a) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
- b) Desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
- c) A partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate
- d) a y b son correctas.

**22.- Según el art. 31 de la misma ley anterior, el funcionamiento del registro electrónico se regirá por la siguiente regla a efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados:**

- a) La presentación en un día inhábil se entenderá a todos los efectos realizada en ese mismo momento.
- b) La presentación en un día inhábil se entenderá a todos los efectos realizada en la primera hora del del primer día hábil siguiente.
- c) La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. {X}
- d) Ninguna es correcta.

**23.- Según el art. 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes serán emitidos...**

- a) A través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- b) A través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- c) A través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de veinte días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- d) A través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de treinta días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

**24.- Como prevé el art. 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la información pública el anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones que será...**

- a) De quince días.
- b) De veinte días.
- c) No inferior a quince días.
- d) No inferior a veinte días.

**25.- Según el art. 153.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en los asientos del Registro de salida se referirán a conceptos...**

- a) Número de orden, Autoridad, Corporación o particular a quien se dirige.
- b) Fecha del documento.
- c) Fecha de salida.
- d) Todas son correctas.

**26.- Según el art. 162 del ROF, con referencia a los asientos de los Libros del Registro podrán expedirse certificaciones autorizadas por...**

- a) El Alcalde, con el visto bueno del Secretario.
- b) El Interventor y el Secretario, conjuntamente.
- c) El Secretario.
- d) El funcionario responsable del Libro del Registro.

**27.- Según el art. 9 de la LAULA, Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, señalar la siguiente competencia que no les es propia: (señala la respuesta incorrecta) ...**

- a) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
- b) Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda protegida.
- c) Gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía.
- d) Ordenación, gestión, prestación y control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso rústico.

**28.- Conforme al art. 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de...**

- a) Estabilidad social y económica del ejercicio de sus competencias.
- b) Estabilidad financiera y social en el ejercicio de sus competencias.
- c) Estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias.
- d) Sostenibilidad financiera y económica del ejercicio de sus competencias.

**29.- La definición de: “La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”, se encuentra en el:**

- a) Artículo 140.1 de la Constitución Española.
- b) Artículo 31.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- c) Artículo 25 de la LAULA, Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.
- d) Artículo 137 de la Constitución Española.

**30.- Conforme al art. 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Diputación o entidad equivalente, aprueba anualmente...**

- a) Un plan de cuentas de las entidades locales con los requisitos formales que determine el Tribunal de Cuentas.
- b) Un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia.
- c) Un plan económico-financiero de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- d) Todas son correctas.

**31.- Según el art. 85 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, Palacio Provincial o sede de la Corporación de que se trate...**

- a) En todo caso.
- b) Salvo que así se decida lo contrario por el Alcalde, motivadamente.
- c) Salvo en los supuestos de fuerza mayor en los que, a través de la convocatoria o de una Resolución del Alcalde o Presidente dictada previamente y notificada a todos los miembros de la Corporación, podrá habilitarse otro edificio o local a tal efecto.
- d) Ninguna es correcta.

**32.- Según el art. 102 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sobre el funcionamiento del Pleno, la votación nominal requerirá...**

- a) La solicitud de un grupo municipal.
- b) La solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria.
- c) La solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría absoluta en votación ordinaria.
- d) Ninguna es correcta.

**33.- Según el art. 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, podrá nombrarse un funcionario interino cuando se dé la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de...**

- a) Dos años, prorrogándose uno más.
- b) Tres años.
- c) Cuatro años.
- d) Cinco años.

**34.- Como prevé el art. 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en función de la duración del contrato, el personal laboral...**

- a) Será aquel personal que es fijo.
- b) Podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- c) Podrá ser fijo o temporal con un mínimo de 18 meses.
- d) Podrá ser temporal, por un plazo máximo de 18 meses

**35.- Conforme al art. 37.3 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, el teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de...**

- a) La identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
- b) La optimización de recursos y la atención a necesidades organizativas.
- c) El respeto, en todo caso, de los principios de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
- d) Todas son correctas.

**36.- Según el art. 46 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, el objetivo de la formación y el aprendizaje permanente es la mejora de la Administración y, como consecuencia, de la prestación del servicio público y el progreso de la sociedad mediante...**

- a) La mejora de las competencias del personal, tanto generales como específicas, que contribuyan al desempeño de sus funciones.
- b) La implantación de nuevas formas de trabajo.
- c) La recalificación de las personas para la adaptación a las nuevas necesidades de la Administración para el servicio a la sociedad.
- d) Todas son correctas.

**37.- Según el art. 56 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, la carrera vertical se desplegará...**

- a) Fuera del grupo o subgrupo de clasificación.
- b) Dentro de un mismo grupo o subgrupo de clasificación.
- c) En otro grupo o subgrupo de clasificación distinto.
- d) En otra Administración.

**38.- Según el art. 104 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, reglamentariamente, se establecerá el contenido de las relaciones de puestos de trabajo. En todo caso, incluirán, como mínimo, por cada puesto...**

- a) La denominación y si el puesto está adscrito a personal funcionario, laboral o eventual. El cuerpo, especialidad u opción, así como al grupo o categoría profesional a que esté adscrito el puesto a desempeñar por personal funcionario o laboral.
- b) El sistema de previsión de los puestos a desempeñar por personal funcionario o laboral. La prescripción orgánica.
- c) Las retribuciones económicas del puesto, los requisitos, méritos y capacidades.
- d) Todas son correctas.

**39.- Respecto a la movilidad forzosa definitiva, el art. 132 de la Función Pública de Andalucía prevé que...**

- a) Se llevará a cabo por necesidades de servicio o funcionales.
- b) Se respetarán sus retribuciones, carácter de ocupación y condiciones esenciales de trabajo.
- c) No podrá implicar un traslado que exceda del límite geográfico provincial, y respetará, siempre que sea posible, la localidad de origen del puesto ocupado por la persona afectada.
- d) Todas son correctas.

**40.- Según el art. 80.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referente a los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública:**

- a) Podrán ser cesados con carácter reglado.
- b) Podrán ser cesados discrecionalmente.
- c) Podrán ser removidos con carácter reglado.
- d) Podrán ser removidos discrecionalmente.

**41.- Según lo previsto en el art. 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración:**

- a) Dos años, incluyendo uno de prórroga en su caso.
- b) Tres años en total, incluidas prórrogas.
- c) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.
- d) Diez años.

**42. Conforme a lo señalado en el art. 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea...**

- a) Igual o superior a 500.000 euros.
- b) Superior a 500.000 euros.
- c) Inferior a 500.000 euros.
- d) Para este tipo de contratos no es necesaria la clasificación.

**43.- Completado el expediente de contratación, en virtud del art. 117 de la Ley de Contratos del Sector Público, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución...**

- a) Implicará también la aprobación del gasto.
- b) Implicará también el reconocimiento de la obligación.
- c) Implicará también la ordenación del pago.
- d) Implicará también el reconocimiento o liquidación de la obligación

**44.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes es función propia de...**

- a) EL Tribunal económico financiero.
- b) El Tribunal de lo contencioso-administrativo.
- c) El Tribunal de Cuentas.
- d) EL Tribunal de Cuentas o el órgano que tenga la tutela financiera de la Entidad Local.

**45.- La definición de Presupuesto de las Entidades Locales, la encontramos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo...**

- a) 152.
- b) 154.
- c) 162.
- d) 166.

**46.- Conforme al art. 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿qué pagos tendrá prioridad en el plan de disposición de fondos?**

- a) Exclusivamente los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios posteriores.
- b) Exclusivamente Los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
- c) Los gastos de personal, operaciones de crédito y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
- d) Los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

**47.- Se crean Unidades de Igualdad de Género, conforme a lo previsto en el art. 60.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía...**

- a) En las Consejerías de Igualdad y de Violencia de Género.
- b) En todos los órganos de la Junta de Andalucía.
- c) En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía.
- d) En todas las Consejerías, y en cada de uno de sus órganos.

**48.- El art. 73 del Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, atribuye a la Comunidad Autónoma, en materia de políticas de género, la competencia...**

- a) Exclusiva en materia de políticas de género que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
- b) Compartida en materia de políticas de género que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
- c) Exclusiva en materia de políticas de igualdad, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
- d) Compartida en materia de políticas de igualdad, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.18.ª de la Constitución

**49.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, la violencia a que se refiere la presente Ley comprende cualquier acto de violencia basada en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o sufrimientos de naturaleza ...**

- a) Física o emocional.
- b) Física, psicológica, sexual o económica.
- c) Verbal y no verbal o física.
- d) Agresiva, sea verbal o física.

**50.- ¿Cómo se entiende la situación en que se encuentra una persona que por razón de sexo, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación equiparable, conforme al art. 3.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía?**

- a) Discriminación positiva.
- b) Desigualdad.
- c) Discriminación directa o indirecta.
- d) Discriminación directa.

#### RESERVA

**51.- Según al art. 70.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no formará parte del expediente administrativo...**

- a) La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.
- b) Las opiniones, resúmenes, comunicaciones o diligencias.
- c) Los informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
- d) b y c son correctas.

**52.- Como prevé el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la subsanación y mejora de la solicitud se requerirá al:**

- a) Solicitante para que, en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
- b) Interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
- c) Solicitante para que, en un plazo de quince días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
- d) Interesado para que, en un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

**53.- Según la literalidad del art. 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea...**

- a) Se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
- b) Se hará referencia en la notificación a la Ley expresa que lo indique.
- c) Se excluirán sábados, domingos y festivos.
- d) Se entenderán que éstos son hábiles a efectos del derecho español.

**54.- Según lo previsto en el art. 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:**

- a) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados.
- b) Los actos que se adopten según el criterio seguido del dictamen de órganos consultivos.
- c) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
- d) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades arbitrarias.

**55.- De acuerdo con literal del artículo 40.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entenderá cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos si...**

- a) La notificación contenga, cuando menos, el texto íntegro del acto, y así se haya notificado.
- b) La notificación contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
- c) La notificación contenga, cuando menos, el texto íntegro del acto, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
- d) La notificación contenga los elementos mínimos de comprensión de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

**TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE COMETIDOS ESPECIALES, CATEGORÍA MEDIA, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O MEDIA/O INFORMÁTICA, IMPLEMENTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE**

**ANUNCIO**

- 1.- El Tribunal determina la anulación de la pregunta de número 22 por error tipográfico, por lo que se puntuará la pregunta con número 51.
- 2.- El Tribunal aprueba la publicación de la siguiente plantilla de respuestas:

| PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1        | A         | 26       | C         | 51       | A         |
| 2        | A         | 27       | D         | 52       | B         |
| 3        | A         | 28       | C         | 53       | A         |
| 4        | D         | 29       | B         | 54       | C         |
| 5        | B         | 30       | B         | 55       | B         |
| 6        | B         | 31       | C         |          |           |
| 7        | B         | 32       | B         |          |           |
| 8        | B         | 33       | B         |          |           |
| 9        | D         | 34       | B         |          |           |
| 10       | B         | 35       | D         |          |           |
| 11       | A         | 36       | A         |          |           |
| 12       | A         | 37       | B         |          |           |
| 13       | A         | 38       | A         |          |           |
| 14       | C         | 39       | D         |          |           |
| 15       | B         | 40       | B         |          |           |
| 16       | D         | 41       | C         |          |           |
| 17       | C         | 42       | A         |          |           |
| 18       | C         | 43       | A         |          |           |
| 19       | C         | 44       | C         |          |           |
| 20       | A         | 45       | C         |          |           |
| 21       | D         | 46       | D         |          |           |
| 22       |           | 47       | C         |          |           |
| 23       | B         | 48       | A         |          |           |
| 24       | D         | 49       | B         |          |           |
| 25       | D         | 50       | D         |          |           |

- 3.- Se comunica que según la Base Séptima por la que se rige la presente Convocatoria, se concede al aspirante un **plazo de 5 días hábiles**, a partir del siguiente a la publicación de este Anuncio, a los efectos de que formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal antes del comienzo del segundo ejercicio.

Jaén, 19 de febrero de 2025

